

מסורת הש"ס

 א) [נקמן סג.] ב) [לעיל ג: גג.] ג) לעיל גא. [נג:א.] ד) כ"מ סג, ה) רש"ל ו) [דברים כג.] ז) [צ"מ (שמואל א ח): מ"ד אחרונה לא. ושאר מילי מנלן: אף כל צעלי חיים. לרבנן קמתרן לה ולר' יהודה אחא או ורבי אף שאר מטלטלין: עופות אין מטמאין במגע ובמשא: א"כ. דלא רבי אלא מאי דדמי ליה לפרטא משני דדדין: לטוב רחמנא חד פרט. או שור או חמור ודרשינן כל כעין הפרט ומדכתב איך אס אינו ענין לדבר שנבלתו מטמאה דהא אחי ככללא מנהו ענין לעופות דדמו לפרטא בחד זד דהוה צעלי חיים ואיכא למפך השתא דתרוייהו דריבי מתיבא ממעט אדם אלא מהך מלתא דעופות משי ואיזיל עד דמפיק ליה מכוליה טעמא: שאין קדוש בצבורה לא. כגון סוסים וגמלים כתב רחמנא שור דלא אינטריבא דהא מכלל אחי לרצויי אפי' סוסים וגמלים הואיל דדמו לפרטא משני דדדין צעלי חיים ונבלתן מטמא אבל עופות דלא דמו אלא בחד זד לא: אלא. לא תימא חור וכלל למדרשיה ככלל ופרט וכלל אלא אימא אמר קרא והמת יהיה לו כו': כלים בני מיםא נינהו. בתמיה ולי"ל קרא למעטיניהו לרבנן ורבי יהודה היכי מצי לרצויניהו הא לא קרינן בזה והמת יהיה לו: שצירטן זו היא מיתסן. הלכך לרבנן אחא חמור למעוטיניהו הואיל ולא מיתה ממש היא ושור למעוטי אדם שאינו מין בהמה ואי כתב רחמנא חד הוה אמיינא למעוטי אדם אבל כלים לא דכי קא ממעט צעלי חיים דכוותיה קא ממעט להכי אינטריך חמור ולרבי יהודה או לרצויי כלים אחא אף ע"ג דלאו בני מיתה נינהו ממש ושור למעוטי אדם צעלי חיים דכוותיה ולקמן פריך לר' יהודה חמור למה לי: בחדסי. חדשים: שור פסולי המוקדשין. שנפדה אין המיתה שלו דקיימא לן בצבורות צפרק צ' (דף טו.) גבי פסולי המוקדשין לאחר פדיונו מזהב ולא גיזה בשר ולא חלב ואכלת ולא לכלבך: שור ולא אדם. שאינו מין בהמה: ושא דאצידה: כיון דכתיב^א לכל אצידת אחיך למה לי דכתב רחמנא חמור ושור ושה ושלמה וצפרק אלו מניאות^ב דרשינן להו לכולהו בר משה: הא של פקח פטור.

לחלק. דלא תימא אינו חייב עד שיפול שם שור וחמור ביחד: **ונפל לשון יחיד: ונפל טובא משמע**. ^א[כמו ועשה בללאל ואהליצן (שמות לו) וצא האות והמופת (דברים יג) וצא הארי ואת הדוב (שמואל א ח): מ"ד אחרונה לא. ושאר מילי מנלן: אף כל צעלי חיים. לרבנן קמתרן לה ולר' יהודה אחא או ורבי אף שאר מטלטלין: עופות אין מטמאין במגע ובמשא: א"כ. דלא רבי אלא מאי דדמי ליה לפרטא משני דדדין: **לטוב רחמנא חד פרט**. או שור או חמור ודרשינן כל כעין הפרט ומדכתב איך אס אינו ענין לדבר שנבלתו מטמאה דהא אחי ככללא מנהו ענין לעופות דדמו לפרטא בחד זד דהוה צעלי חיים ואיכא למפך השתא דתרוייהו דריבי מתיבא ממעט אדם אלא מהך מלתא דעופות משי ואיזיל עד דמפיק ליה מכוליה טעמא: **שאין קדוש בצבורה לא**. כגון סוסים וגמלים כתב רחמנא שור דלא אינטריבא דהא מכלל אחי לרצויי אפי' סוסים וגמלים הואיל דדמו לפרטא משני דדדין צעלי חיים ונבלתן מטמא אבל עופות דלא דמו אלא בחד זד לא: אלא. לא תימא חור וכלל למדרשיה ככלל ופרט וכלל אלא אימא אמר קרא והמת יהיה לו כו': כלים בני מיםא נינהו. בתמיה ולי"ל קרא למעטיניהו לרבנן ורבי יהודה היכי מצי לרצויניהו הא לא קרינן בזה והמת יהיה לו: שצירטן זו היא מיתסן. הלכך לרבנן אחא חמור למעוטיניהו הואיל ולא מיתה ממש היא ושור למעוטי אדם שאינו מין בהמה ואי כתב רחמנא חד הוה אמיינא למעוטי אדם אבל כלים לא דכי קא ממעט צעלי חיים דכוותיה קא ממעט להכי אינטריך חמור ולרבי יהודה או לרצויי כלים אחא אף ע"ג דלאו בני מיתה נינהו ממש ושור למעוטי אדם צעלי חיים דכוותיה ולקמן פריך לר' יהודה חמור למה לי: בחדסי. חדשים: שור פסולי המוקדשין. שנפדה אין המיתה שלו דקיימא לן בצבורות צפרק צ' (דף טו.) גבי פסולי המוקדשין לאחר פדיונו מזהב ולא גיזה בשר ולא חלב ואכלת ולא לכלבך: שור ולא אדם. שאינו מין בהמה: ושא דאצידה: כיון דכתיב^א לכל אצידת אחיך למה לי דכתב רחמנא חמור ושור ושה ושלמה וצפרק אלו מניאות^ב דרשינן להו לכולהו בר משה: **הא של פקח פטור**.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה חמור וכו' דהווי בעלי חיים. עיין מנחות דף יד ע"ב:

רבינו חננאל

דבר שנבלתו מטמא במגע ובמשא. פ"י כגון בהמה וחיה דכתיב בהון בהריא דמטמאין מגע ובמשא. אבל עופות דאין מטמאין במגע ובמשא אלא כגריסא אביית הבליעה.

שור שנגח את הפרה פרק חמישי בבא קמא נד.

לחלק. דלא תימא אינו חייב עד שיפול שם שור וחמור ביחד: **ונפל לשון יחיד: ונפל טובא משמע**. ^א[כמו ועשה בללאל ואהליצן (שמות לו) וצא האות והמופת (דברים יג) וצא הארי ואת הדוב (שמואל א ח): מ"ד אחרונה לא. ושאר מילי מנלן: אף כל צעלי חיים. לרבנן קמתרן לה ולר' יהודה אחא או ורבי אף שאר מטלטלין: עופות אין מטמאין במגע ובמשא: א"כ. דלא רבי אלא מאי דדמי ליה לפרטא משני דדדין: **לטוב רחמנא חד פרט**. או שור או חמור ודרשינן כל כעין הפרט ומדכתב איך אס אינו ענין לדבר שנבלתו מטמאה דהא אחי ככללא מנהו ענין לעופות דדמו לפרטא בחד זד דהוה צעלי חיים ואיכא למפך השתא דתרוייהו דריבי מתיבא ממעט אדם אלא מהך מלתא דעופות משי ואיזיל עד דמפיק ליה מכוליה טעמא: **שאין קדוש בצבורה לא**. כגון סוסים וגמלים כתב רחמנא שור דלא אינטריבא דהא מכלל אחי לרצויי אפי' סוסים וגמלים הואיל דדמו לפרטא משני דדדין צעלי חיים ונבלתן מטמא אבל עופות דלא דמו אלא בחד זד לא: אלא. לא תימא חור וכלל למדרשיה ככלל ופרט וכלל אלא אימא אמר קרא והמת יהיה לו כו': כלים בני מיםא נינהו. בתמיה ולי"ל קרא למעטיניהו לרבנן ורבי יהודה היכי מצי לרצויניהו הא לא קרינן בזה והמת יהיה לו: שצירטן זו היא מיתסן. הלכך לרבנן אחא חמור למעוטיניהו הואיל ולא מיתה ממש היא ושור למעוטי אדם שאינו מין בהמה ואי כתב רחמנא חד הוה אמיינא למעוטי אדם אבל כלים לא דכי קא ממעט צעלי חיים דכוותיה קא ממעט להכי אינטריך חמור ולרבי יהודה או לרצויי כלים אחא אף ע"ג דלאו בני מיתה נינהו ממש ושור למעוטי אדם צעלי חיים דכוותיה ולקמן פריך לר' יהודה חמור למה לי: בחדסי. חדשים: שור פסולי המוקדשין. שנפדה אין המיתה שלו דקיימא לן בצבורות צפרק צ' (דף טו.) גבי פסולי המוקדשין לאחר פדיונו מזהב ולא גיזה בשר ולא חלב ואכלת ולא לכלבך: שור ולא אדם. שאינו מין בהמה: ושא דאצידה: כיון דכתיב^א לכל אצידת אחיך למה לי דכתב רחמנא חמור ושור ושה ושלמה וצפרק אלו מניאות^ב דרשינן להו לכולהו בר משה: **הא של פקח פטור**.

או מבעי ליה לחלק ורבי יהודה לחלק מונפל נפקא ורבנן ונפל טובא משמע אימא ונפל כלל שור וחמור פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט שור וחמור אין מ"ד אחרונה לא אמרי בעל הבור ישלם חזר וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים אי מה הפרט מפורש דבר שנבלתה מטמאה במגע ובמשא אף כל דבר שנבלתה מטמאה במגע ובמשא ^אאבל עופות לא א"כ נכתוב רחמנא חד פרטא הי נכתוב אי כתב שור הוה אמינא קרב לגבי מוצבא אין שאינו קרב לגבי מוצבא לא ^א ואי כתב רחמנא חמור ה"א קדוש בבכורה אין שאין קדוש בבכורה לא אלא אמר קרא והמת יהיה לו כל דבר מיתה בין לרבנן דקא ממעטי להו לכלים ובין לר' יהודה דקא מרבי להו לכלים כלים בני מיתה נינהו אמרי שבירתן זו היא מיתתן ^אולרב דאמר בור שחיבה עליו תורה להבילו ולא לחבטו בין לרבנן בין לרבי יהודה כלים בני הבלא נינהו אמרי בחדתי דמיפקעי מהבלא האי והמת יהיה לו מבעי ליה לכדרבא ^אדאמר רבא שור פסולי המוקדשין שנפל לבור פטור שנאמר והמת יהיה לו במי שהמת שלו יצא זה שאין המת שלו אלא אמר קרא יכסף ישיב לבעליו לרבות כ"ל דאית ליה בעלים א"ה אפילו כלים ואדם גמי אמר קרא שור ולא אדם חמור ולא כלים ולרבי יהודה דקא מרבי להו לכלים בשלמא שור ממעט ביה אדם אלא חמור מאי ממעט ביה ^אאלא אמר רבא חמור דבור לרבי יהודה ושה דאבידה לדברי הכל קשיא: נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן חייב: מאי שור חרש שוטה וקטן אילימא שור של חרש שור של שוטה שור של קטן הא שור של פקח פטור אמר רבי יוחנן שור שהוא חרש שור שהוא שוטה שור שהוא קטן הא

נד. בבא קמא פרק חמישי

או מבעי ליה לחלק. האי סוגיא כר' יאשיה דמנריך או לחלק בכל דוכתין אבל לרבי יונתן אין נריך או לחלק ותימה א"כ סוגיא זו דלא כהלכתא בצפ' השואל (צ"מ דף נה:) מוקי אצבי כרבי יאשיה ורצא כרבי יונתן וקי"ל כרצא לגבי דאצבי וצפ' אותו ואת בנו (חולין דף עח:) גבי פלוגתא דחוששין לזרע האב משמע דתליא צפלוגתא דרבי יונתן ור' יאשיה נמי יש לתמוה למה אין אנו פוסקין כמ"ד כר' יונתן מכח מילתיה דרצא צפרק השואל: **הנה אמינא קרב אצבי מוצבא אין**. תימה למה לא ילפינן הכא שור שור משבת ובמסקנא נמי דמריצין עופות מדכתיב ישיב לבעליו כל דאית ליה צעלים ל"ל נילף משור שור או חמור חמור משבת כמו חסימה ופריקה לקמן וממילא אמעטי אדם דליכא למילף משבת כדאמרין לקמן (ע"ב) גבי כלאים להנמה הקשתיו ולא לדבר אחר וכן גבי תשלומי כפל והשבת אצידה מה נריך ריבוי לקמן נילף משבת ומיהו להפרשה דהר סיני ניחא דלא שיך למילף משבת דעדיין לא נאמרו עשרת הדברות וי"ל דצמקסו ששיך לדרוש ככלל ופרט לא ילפינן שור שור משבת וכן כל הני דהוה דרשינן ככלל ופרט דתשלומי כפל דרשינן ליה בהדיא צמרובה (לקמן דף סג.) אי לאו ריבויא דכל וכן יש לפרש בהשבת אצידה אבל בכל אחרניי י"ל דלא מדריש ככלל ופרט וכלל: **קרב אצבי מוצבא**. צפ"ק דקדושין (דף פ.) גבי הענקה דכתיב לאן גורן ויקב לא ממעט כל דבר שאין קרב לגבי מוצבא משום דככלל גורן הוי כמה דברים שאין קריבים לגבי מוצבא אבל צפ"ק דחולין (דף כה:) ז"ע דכתיב כל מעשה עזים תתחטאו דאמר עזים למעוטי עופות ואמאי לא ממעטינן כל דבר שאין קרב לגבי מוצבא ומיהו להווא לישנא דאמר לקמן כל ריבויא הוא לא קשה מהתם: **בין ארבי יהודה דמרבה כלים כלים בני מיתה נינהו**. וא"ת ומאי פריך כ"ש משום דלאו בני מיתה נינהו דריבי ריבויא לרבי יהודה וי"ל דלר' יהודה נמי הוה ממעט כלים מחמור אי לאו ריבויא ולהכי פריך צין לרבנן דממעטי להו כלים מחמור וצין לרבי יהודה דמרבה להו כלים מאו לאפוקי ממיעוט דחמור

הא לאו בני מיתה נינהו: **בין ארבנן בין אר' יהודה כלים בני הבלא נינהו**. אפילו למאן דאית ליה צפ' המניח (לעיל דף עט.) דלרבי יהודה מפיקר נוקיו לאחר נפילת פשיעה פטור וא"כ לא מחייב רבי יהודה אלא צבור צרשותו וצבור צרשותו אנטריך שפיר למיפטר כלים בצבטה דחצטה ידידיה הוא מ"מ פריך שפיר דבהיזק הבל משתעי קרא מדדריש רב ונפל עד שיפול דרך נפילה וחצטה היכא דהוי ידידיה אחיא צק"ו ובהצל דמשתעי ביה קרא אית לן לאשכוחי ריבויא דכלים לר"י ומיהו אין נראה שידרוש ר' יהודה אפילו לרב עד שיפול דרך נפילה דכיון דלא מחייב אלא צבור צרשותו אין לו לדורשו כמו ששמואל אין דורשו משום דככל מקום שיתחייב בהצל מתחייב בחצטה: **חמור דבור אר' יהודה בו'**. והא דלא קאמר נמי גס לצ"ה דצריש הגזל קמא לקמן (דף נד.) ^א דלא חשיב אלא הנך דדמו * דהוו צעלי חיים הקשה הר"ר משה מפונטיזי"א ואימא דחמור אחא למעט שטרות ואור"י דלמאן דלא דאין דינא דגרמי אפי' הוא עצמו פטור ולמאן דדאין דינא דגרמי נמי לא מחייב אלא מדרבנן כדמוכח ^א צפרק הכונס (לקמן דף סג.) דמיציעא ליה אי עשו תקנת גזול במסור או לא ואי דינא דגרמי דאורייתא למה לא עשו תקנת גזול במסור כמו צנגול: **שה דאבידה ארברי הבר קשיא**. וא"ת לגופיה אנטריך למהוי פרט וכלל ונעשה כלל מוסיף על הפרט ואתרבו כל מילי דשור וחמור ושלמה אנטריך כל חד וחד למילתיה כדדריש צפ' אלו מניאות (צ"מ דף ס.) ואי לא שה דמייתר הוה משיירי חד מינייהו לפרט וכלל ולא הוה דרשינן ציה מ"ד וי"ל דכלל מקום שיש פרט וכלל רגיל רבינו שמואל ליתן טעם למה לי לפרט כיון דאתרבי כל מילי ומפרש דשמה יש דברים שלא היה מתרבי מהכלל אס לא שקדמו פרט להיות כלל מוסיף עליו ולרבות כל דבר והכא קים ליה לבעל הש"ס דמאצידה סתם הוה שמעינן שפיר כל אצידה כאלו יש פרט וכלל שאין למעט שום אצידה מצנין אב או מק"ו או בשום ענין וא"ל כאן פרט כדי שלא למעט מן הכלל שום דבר על ידי שום דין א"י לכל אצידה כתיב והוי לכל ריבויא לרבות כל אצידה כאלו יש פרט וכלל אף על גב דדרשינן מניה צע"ו (דף ט.) לרבות המומר מכל מקום איכא למדרש נמי כל אצידה דאתרוייהו קאי ריבויא אאצידה ואחמיך ומריצין כל אצידה דכל אחד ולכאחייך:

עין משפט נר מצוה

פה א מ"י פ"ב מהל' מקי ממון הלכה א סגמ עשין סח טו"ע ח"מ סי' מי סעיף א:

מוסף רש"י

להבילו ולא להבטו. משום דעבד ליה הגל לגור ולא משום חבטו (דע"ל ג.) במי שהמת שלו. מי שראוי לו להאכיל נצילתו לכלבים (דע"ל נא.) שיכול למסור הנצילה, ולא זו שאף על פי שנפדה טעון קבורה, דאמרין גבי פסולי המקודשין שנפדו מוצבא ולא גיזה בשר ולא חלב ואכלת ולא כלבך, מכאן שאין פודין את הקדשים להאכיל לכלבים (דע"ל ג.). חמור דבור לר' יהודה. דמחייב על מקי כלים צבור, קשיא לן למאי אחא, דאילו לרבנן מבעי להו שור ולא אדם חמור ולא כלים (ב"מ כז.).